

المملكة العربية السعودية

ديوان المظالم

مكتب الشؤون الفنية

مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا

لعام ١٤٤٣هـ

المجلد السادس

ح ديوان المظالم، ١٤٤٧ هـ

ديوان المظالم
مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا لعام
١٤٤٣ هـ المجلد السادس./ ديوان المظالم .- الرياض ١٤٤٧هـ

٢١٥ ص ؛ ..سم

رقم الإيداع : ١٤٤٠/١٤٤٧
ردمك: ٠-٦٣-٨٢٨٦-٦٠٣-٩٧٨


بسم الله الرحمن الرحيم

مجموعة المبادئ
التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
لعام ١٤٤٣هـ

الفَهَارِس

مجموعة المبادئ
التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
لعام ١٤٤٣هـ

الفهرس الهجائي الإجمالي

حرف (أ)	أتعاب محاماة – أجانب – اختصاص – الأراضي البور
حرف (ت)	تأديب – تدريب – تراخيص – تعويض – تقاعد – تنفيذ – توقيف
حرف (ج)	جامعات – جمعيات النفع العام – جهات إدارية – جهات عسكرية
حرف (خ)	خبرة – خدمة عسكرية – خدمة مدنية
حرف (د)	دعوى
حرف (ص)	صحة
حرف (ض)	ضبط إداري – ضبط جنائي
حرف (ط)	طلبات قضائية
حرف (ع)	عقار – عقد
حرف (غ)	غرامات
حرف (ق)	قرار إداري
حرف (ل)	لجان إدارية
حرف (م)	ملكية فكرية
حرف (ن)	نزع ملكية – نظام

الفهرس الهجائي التفصيلي

المبدأ	الرقم	ص
حرف (أ)		
أتعاب محاماة		
أولاً/ ولاية المحاكم الإدارية حيال أتعاب المحاماة.		
ثانياً/ عقد المحاماة.		
أولاً/ ولاية المحاكم الإدارية حيال أتعاب المحاماة: إذا كان النزاع متعلق بأتعاب محاماة، وكانت المحكمة التي نظرت في القضية محل عقد المحاماة هي المحكمة الإدارية؛ فتكون تلك المحكمة هي المختصة بنظر النزاع، ولا أثر لشخصية الطرفين في تقرير الاختصاص وتحديده. (ب/١٧٥٢/١٤٤٣)	٣٨٣	١٧٧٧
ثانياً/ عقد المحاماة: • **الاتفاق بين المحامي وموكله على إنهاء القضية - مقتضى وأثر الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على عقد المحاماة:** إذا تم الاتفاق بين المحامي وموكله على أتعاب المحاماة في حال كسب القضية أو في حال عدم كسبها؛ فإن ذلك يعني أنه أريد إنهاء القضية المتفق بشأنها إما بالمنح أو المنع، وإذا صدر الحكم بعدم قبول الدعوى بتلك القضية لرفعها قبل الأوان؛ فإن ذلك يعني أن القضية لا تزال قائمة دون البت في موضوعها، وتنتظر أوان السير في موضوعها بطلب يقدم في هذا الشأن، ولا يعني ذلك انفساخ عقد الوكالة وإنما يبقى مرتباً لآثاره ما لم يصدر حكم ينال منه. (ب/٣٠١١/١٤٤٢)	١٥١	٦٩٧
أجانب		
• **فسخ الكفالة:** رغبة الكفيل في فسخ كفالة مكفوله الأجنبي مشروعة نظاماً؛ حتى وإن لم يجد كفيلاً آخر. (أ/٣٨١٢/١٤٤٢)	١٣٨	٦٣٤

المبدأ	الرقم	ص
اختصاص أولاً/ الاختصاص الولائي. ثانياً/ الاختصاص النوعي. ثالثاً/ الاختصاص المكاني.		
أولاً/ الاختصاص الولائي: • اعتبار الاختصاص الولائي من النظام العام - أسبقية بحثه: الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية يعد من المسائل الأولية التي يتعين على المحكمة بحثها قبل الخوض في موضوع الدعوى؛ باعتبار ذلك من النظام العام الذي تبحثه المحكمة من تلقاء نفسها، ولو لم يثره أطراف الدعوى. (أ/٤١١/١٤٤٢)	١٠١	٤٥٧
الاختصاص الولائي يعتبر من النظام العام، وبحثه من المسائل الأولية السابقة على النظر في شكل الدعوى أو الخوض في موضوعها، وتقضي فيه الدائرة ناظرة القضية دون طلب أو دفع من قبل الخصوم؛ باعتبار أن المسائل الإجرائية وخاصة ما يتعلق بالنظام العام تُعد من الأمور التي تتصرف فيها جهة القضاء وحدها. (أ/٢٩٤٨/١٤٤٢)	٢٣٢	١٠٤٤
• **اعتبار القواعد المنظمة للاختصاص الولائي من النظام العام:** القواعد المنظمة للاختصاص الولائي تعد من النظام العام. (أ/٢٠٥٤/١٤٤٢) (أ/٤٤٢٤/١٤٤١)	٢٠٤، ٢١٧	٩١٩، ٩٨٢
• **اعتبار القواعد المتعلقة بالاختصاص الولائي من النظام العام:** القواعد المتعلقة بالاختصاص الولائي تعد من النظام العام، وللمحكمة الإدارية العليا أن تتصدى لها ولو لم يتضمنها الاعتراض. (أ/٤٢٢/١٤٤٢) (أ/٤١٩٦/١٤٤٢)	٣٢٧، ٣٧٠	١٤٨٦، ١٧١١
• **الاستثناء من عموم الاختصاص بنظر الدعاوى المقامة على الجهات الإدارية:** إقامة الدعوى على الجهة الإدارية لا يعني وبحكم اللزوم اختصاص المحاكم الإدارية بالفصل فيها إذا كان هناك نصٌّ نظاميٌّ خاصٌّ يخرج الفصل في تلك الدعوى من اختصاص المحاكم الإدارية، أو لم تكن طبيعة المنازعة ذاتها إدارية وناشئة عن نشاط الإدارة بوصفها سلطة تنفيذية في إدارة المرفق العام. (ب/٢٠٥٤/١٤٤٢) (ب/٤٤٢٤/١٤٤١)	٢٠٤، ٢١٧	٩١٩، ٩٨٢

المبدأ	الرقم	ص
• **الدعاوى المتعلقة بالأخطاء الصحية المهنية:** راجع: (حرف ص/ صحة - الأخطاء الصحية - الأخطاء المهنية - المختص بنظر دعوى التعويض عنها) (هـ/٢٢٨٠/١٤٤٢)	٧٩	٣٤٢
• **الدعاوى المتعلقة بالأخطاء الصحية غير المهنية:** راجع: (حرف ص/ صحة - الأخطاء الصحية - الأخطاء غير المهنية - المختص بنظر دعوى التعويض عنها) (و/٢٢٨٠/١٤٤٢)	٧٩	٣٤٢
• **الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تبرمها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية:** راجع: (حرف ع/ عقد - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تبرمها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية) (أ/٢٧٧١-٢٨٩٣/١٤٤٢)	٥٤	٢٢١
• **الدعاوى المتعلقة بالعقوبات على مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية لجائحة فيروس كورونا:** المتعين على المحكمة بحث مدى اختصاصها في نظر الدعاوى المتعلقة بالعقوبات على مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كوفيد (١٩). (أ/٣٩٦٦/١٤٤٢)	١٦٥	٧٤٧
• **الدعاوى المتعلقة بالعلامات التجارية:** راجع: (حرف م/ ملكية فكرية - علامة تجارية - المختص بنظر الدعاوى المتعلقة بالعلامات التجارية) (د/٢٠٥٤/١٤٤٢)	٢٠٤	٩١٩
• **الدعاوى المتعلقة بحماية حقوق المؤلف:** راجع: (حرف م/ ملكية فكرية - حقوق المؤلف - المختص بنظر الدعاوى المتعلقة بحماية حقوق المؤلف) (د/٤٤٢٤/١٤٤١)	٢١٧	٩٨٢
• **الدعاوى المتعلقة بالعقار:** راجع: (حرف ع/ عقار - الدعاوى المتعلقة بالعقار - ولاية المحاكم الإدارية حيال الدعاوى المتعلقة بالعقار) (أ/٨٥٥/١٤٤٣)	٢٧٩	١٢٥٠
• **الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات:** راجع: (حرف ع/ عقار - النزاع حول ملكية العقارات - خروج النزاع حول ملكية العقارات عن ولاية المحاكم الإدارية) (أ/٤٥٢٧/١٤٤١) (د/٤٨٠٥/١٤٤٢)	٣٠٨،٩	١٣٩٠،٣١

المبدأ	الرقم	ص
• **الدعاوى المتعلقة بصحة صك الملكية:** راجع: (حرف ع/ عقار – النزاع حول صحة صك الملكية – خروج النزاع حول صحة صك الملكية عن ولاية المحاكم الإدارية) (ز/١٧٤٩/١٤٤٢)	٣١١	١٤٠٥
• **الدعاوى المتعلقة بحق الارتفاق:** راجع: (حرف ع/ عقار – المنازعة في حق الارتفاق – المختص بنظر المنازعة في حق الارتفاق) (ب/٣٦٤١/١٤٤٢)	٢٥٥	١١٤٦
• **الدعاوى المتعلقة باستبدال منح الأرضي:** راجع: (حرف ع/ عقار – منح الأراضي – استبدال المنح – ولاية المحاكم الإدارية حياله) (أ/٢٢٨٥/١٤٤٢)	٢٠٥	٩٢٦
• **دعوى التعويض عن عدم إيقاف المدين ومنعه من السفر:** راجع: (حرف ت/ تعويض – التعويض عن عدم اتخاذ الإجراءات النظامية لإيقاف المدين ومنعه من السفر) (ج/٥٣٤/١٤٤٢)	١٧٦	٧٩٤
• **الدعاوى المتعلقة بالقرارات الصادرة بناءً على نظام العمل:** المحاكم الإدارية بديوان المظالم هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في المنازعات الإدارية التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، ومنها الدعاوى المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة استناداً إلى نظام العمل؛ ذلك أن القرارات الصادرة بمعاقبة المنشأة لمخالفتها أحكام نظام العمل لا تخرج عن كونها قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء الإداري المتمثل في المحاكم الإدارية بديوان المظالم.(أ/٤٥٤٦/١٤٤٢)	٢٦٠	١١٦٧
• **الدعاوى الوظيفية للمتعاقدين غير السعوديين على الوظائف العامة:** راجع: (حرف خ/ خدمة مدنية – الشؤون الوظيفية – المختص بنظر الدعوى الوظيفية للمتعاقدين غير السعوديين على الوظائف العامة) (أ/٣٢٧٥/١٤٤٢) (أ/٤٣٧٢/١٤٤٢)	١١٤، ٣١٥	٥٢١، ١٤٢٦
• **منازعات عمال الحكومة:** عمال الحكومة هم المعينون على بند الأجور وفق لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية، وتكون منازعاتهم المتعلقة بنظام العمل من اختصاص المحاكم العمالية. (أ/١٣٧٨/١٤٤٢)	٣٣	١٢٦

المبدأ	الرقم	ص
• **منازعات موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني:** المحاكم الإدارية بديوان المظالم هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، ومنها منازعات موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. (ب/١٣٧٨/١٤٤٢)	٣٣	١٢٦
• **المنازعات الناشئة عن لوائح شؤون موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:** كون لوائح شؤون موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي التي تطبق على منسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتنظم أوضاعهم الوظيفية، لا يعني خروج النزاع الناشئ بشأنها من اختصاص المحاكم الإدارية، ودخوله في اختصاص المحاكم العمالية المحدد نظاماً. (ج/١٣٧٨/١٤٤٢)	٣٣	١٢٦
• **المنازعات الوظيفية لمنسوبي برامج التشغيل الذاتي:** إذا كانت العلاقة الوظيفية بناءً على لائحة تنظيم العمل لبرامج التشغيل الذاتي؛ فإنها تكون خاضعة لنظام العمل واللوائح الصادرة بناءً عليه؛ ومن ثم تخرج المنازعات المتعلقة بها عن اختصاص محاكم الديوان. (ب/٤١١/١٤٤٢)	١٠١	٤٥٧
إذا كانت العلاقة الوظيفية خاضعة لنظام العمل والعمال ولائحة المعينين على برنامج التشغيل الذاتي؛ فإنها تخرج المنازعة المتعلقة بها عن اختصاص محاكم ديوان المظالم. (ب/٢٩٤٨/١٤٤٢)	٢٣٢	١٠٤٤
• **قرارات رئاسة الحرس الملكي:** قرار رئاسة الحرس الملكي يعد قراراً إدارياً يخضع لرقابة ديوان المظالم وفقاً لنظامه. (أ/٢٤٧١/١٤٤٢)	١٢٣	٥٦١
• **قرارات مجلس النيابة العامة:** نظر محاكم ديوان المظالم للطعون على قرارات التنبيه الكتابي لأعضاء النيابة العامة والمقرة من قبل مجلس النيابة العامة؛ يعد مخالفةً للنظام الذي تضمن أنه لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في القرارات التي يصدرها مجلس النيابة العامة. (أ/٢٥٩٠/١٤٤٢)	١٦٣	٧٣٩

المبدأ	الرقم	ص
• **قرارات لجنة الفصل في تنازع الاختصاص:** قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بتحديد المختص بنظر الدعوى؛ يعد نهائياً ولا يقبل الاعتراض عليه أو مخالفته. (أ/٣٩٩٤/١٤٤٢)	١٨٠	٨١٤
• **إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية:** راجع : (حرف ت/ تنفيذ – تنفيذ الأحكام القضائية – المختص بإجراءات التنفيذ) (ج/٣٠٤٢/١٤٤٢)	٨٠	٣٤٩
ثانياً/ الاختصاص النوعي: • **اعتبار الاختصاص النوعي من النظام العام:** قواعد الاختصاص النوعي تعد من النظام العام، وللمحكمة الإدارية العليا إثارتها من تلقاء نفسها. (أ/٣٨٨٧/١٤٤٢)	٢٦٤	١١٨٧
• **التماس إعادة النظر:** راجع: (حرف ط/ طلبات قضائية – التماس إعادة النظر – المختص بنظر التماس إعادة النظر) (ب/٣٨٨٧/١٤٤٢)	٢٦٤	١١٨٧
ثالثاً/ الاختصاص المكاني: • **الغاية من الاختصاص المكاني:** الاختصاص المكاني أنيط نظاماً بالمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر الجهة المدعى عليها أو فرعها إذا كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، بهدف التخفيف على المتقاضيين، ولغاية توزيع العمل على محاكم الديوان بحسب أماكنها. (أ/١٤٢٤/١٤٤٢)	١٢٠	٥٤٩
• **اعتبار القواعد المنظمة للاختصاص المكاني من النظام العام – التفرقة بين مخالفة قواعد الاختصاص المكاني ومخالفة قواعد الاختصاص الولائي والنوعي:** قواعد الاختصاص المكاني في القضاء الإداري تعد من النظام العام، ويتعين على المحكمة بحثه من تلقاء نفسها قبل الدخول في الموضوع، إلا أن الاختصاص المكاني ليس كالاختصاص الولائي أو النوعي، ومخالفة قواعد هذين الاختصاصين ليست كمخالفة قواعد الاختصاص المكاني؛ من جهة أن قواعد الاختصاص المكاني مبناها على توزيع الدعاوى بين سائر المحاكم الإدارية بحسب النطاق المكاني لكل محكمة، وبحسب اتصال المنازعة بمقر المدعى عليها، أو فرعها إذا تعلق النزاع به، دون النظر إلى اتفاقات الأطراف ورغباتهم ودفوعهم في هذا الشأن. (أ/٢٦٧٨/١٤٤٢)	٤١	١٦٥

المبدأ	الرقم	ص
• **اعتبار القواعد المنظمة للاختصاص المكاني من النظام العام - الاستثناء منه:** قواعد الاختصاص المكاني في القضاء الإداري تعد كأصل عام من النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق على خلافه، إلا أن هذا الأصل يجري عليه استثناءات تقتضيها المصلحة العامة، وظروف الدعوى وما يحيط بها من ملابسات. (أ/١٨١٧/١٤٤٢)	٣٩	١٥٦
• **مناط الخروج عن القواعد المنظمة للاختصاص المكاني:** إذا كانت المصلحة العامة في تقرير قواعد للاختصاص المكاني؛ فإنه يقابلها المصلحة العامة التي توجب إنهاء النزاعات، والفصل في الدعاوى في آجال معقولة، ومراعاة الاقتصاد في الخصومة، وتفادي تكرار عمل الإجراءات القضائية إلا لضرورة حتمية. ولذلك فإن وجود هذه المصلحة قد يبرر الخروج عن قواعد الاختصاص المكاني في حال تحققها. (ب/٢٦٧٨/١٤٤٢)	٤١	١٦٥
• **توحيد نظر منازعات العقد أمام محكمة واحدة:** إذا تعدد مكان تنفيذ العقد في أكثر من منطقة، وانعقد الاختصاص المكاني لأكثر من محكمة تبعاً لذلك؛ فإنه يجب توحيد نظر النزاع أمام محكمة واحدة، ولو خالف ذلك قواعد الاختصاص المكاني؛ لئلا يتجزأ نظر النزاع في موضوع واحد، وينشأ عنه تعارض في الأحكام. (ب/١٨١٧/١٤٤٢)	٣٩	١٥٦
• **انعقاد الاختصاص المكاني حال تعدد مكان تنفيذ العقد ولم تتوفر المستندات في فروع المدعى عليه:** كون العقد ينفذ في أكثر من منطقة ولا يتعلق بفرع دون آخر، ولا تتوفر لدى هذه الفروع المستندات المتعلقة بالعقد في كل أجزائه؛ فإن المحكمة المختصة مكانياً بنظر منازعات العقد هي التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، ولو لم يتم تنفيذ العقد في دائرة اختصاصها. (ج/١٨١٧/١٤٤٢)	٣٩	١٥٦
• **القدر الكافي لتعلق الدعوى بفرع الجهة الإدارية:** مقتضى النظام أن الاختصاص المكاني يكون لمقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة به، وهذا التعلق غير مشروط بوصف معين، وإنما يتحقق إذا ثبت للفرع أدنى الصلاحيات لتمثيل المركز الرئيس في المنطقة. (أ/٣٠١٩/١٤٤٢)	٩٦	٤٢١

المبدأ	الرقم	ص
القدر الكافي لتعلق الدعوى بفرع الجهة الإدارية هو أن يتصل النزاع بأدنى صلاحية منوطة به لتمثيل الجهة الإدارية الأم في المنطقة. (ب/١٤٢٤/١٤٤٢)	١٢٠	٥٤٩
• **التنازع السلبي على الاختصاص المكاني:** التنازع السلبي على الاختصاص المكاني لا يقوم إلا في حالة تخلي محكمتين أو أكثر عن الفصل في نزاع معروض عليهما مع اختصاص إحداهما مكانياً بنظره، أما إذا لم تكن إحدى هذه المحاكم مختصة مكانياً بنظر النزاع، وكان الاختصاص منعقداً لمحكمة أخرى لم يعرض عليها النزاع فلا تنشأ حالة التنازع. (أ/٤٤٩٤/١٤٤٢)	٣٣٣	١٥١٩
• **عدم مخالفة قرار المحكمة الإدارية العليا في الاختصاص المكاني:** إذا أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارها بتحديد المحكمة المختصة مكانياً بنظر الدعوى؛ فإنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف مخالفته أو التعقيب عليه. (أ/٢٤٧٣/١٤٤٢)	٤٠	١٦٢
• **عدم مخالفة المصلحة العامة في الاختصاص المكاني:** قضاء حكم الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي في موضوع الدعوى لمخالفته قواعد الاختصاص المكاني، لا يتفق مع المصلحة العامة؛ لما يترتب عليه من إعادة نظر الدعوى من جديد، وإطالة أمد النزاع، وتكرار إجراءات نظرها دون ضرورة حتمية. (ج/٢٦٧٨/١٤٤٢)	٤١	١٦٥
الأراضي البور أولاً/ المختص بإصدار قرار تمليك الأراضي البور. ثانياً/ شرط توزيع الأراضي البور بين أفراد قبيلتين متنازعتين. ثالثاً/ سريان إيقاف توزيع الأراضي البور. رابعاً/ مناط تحقق السلبية في توزيع الأراضي البور. خامساً/ منع تمليك الأراضي البور الواقعة في مناطق تطوير حقول الزيت.		
أولاً/ المختص بإصدار قرار تمليك الأراضي البور: المختص بإصدار قرار تمليك الأراضي البور لمن صدر لصالحهم قرار التخصيص باستثمارها هو وزير الزراعة لا لجنة النظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام توزيع الأراضي البور، ويتوقف نفاذ قرار الوزير بالتمليك على مصادقة الملك أو من يفوضه. (أ/٤٣٩٢/١٤٤١)	١٦	٥٨

المبدأ	الرقم	ص
ثانياً/ شرط توزيع الأراضي البور بين أفراد قبيلتين متنازعتين: صدور أمر سام بتوجيه وزارة الداخلية لوضع حد فاصل بين قبيلة (د) أهالي بلدة (ب)، وقبيلة (ق) أهالي بلدة (خ)، وتوجيه وزارة الزراعة لتخطيط المنطقة والتوزيع على أفراد القبيلتين كل في القسم الخاص به - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن الأمر السامي لم يحدد أشخاصاً بذواتهم للتوزيع عليهم، وإنما ورد عاماً للقبيلتين؛ ومن ثم فلا يمكن التوزيع إلا وفق آلية متبعة أهمها بيان أسماء المراد التوزيع عليهم، وهذا لا يتأتى إلا بمراجعة وزارة الزراعة ومطالبتها بالتوزيع من قبل أصحاب الشأن. (أ/١٠٠١/١٤٤٢)	٨٣	٣٦١
ثالثاً/ سريان إيقاف توزيع الأراضي البور: صدور أمر سام بإيقاف توزيع الأراضي البور لتتمكن وزارة المياه من إنجاز الخطة الوطنية للمياه - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن الأمر السامي يسري بأثره المباشر على جميع طلبات التوزيع التي لم يجر تنفيذها. (ج/١٠٠١/١٤٤٢)	٨٣	٣٦١
رابعاً/ مناط تحقق السلبية فيه توزيع الأراضي البور: يتعين قبل تقرير السلبية في حق الجهة الإدارية عن توزيع الأراضي البور، التحقق من تقدم ذوي الشأن إلى الجهة الإدارية بطلب التوزيع قبل صدور الأمر بإيقاف التوزيع. (ب/١٠٠١/١٤٤٢)	٨٣	٣٦١
خامساً/ منع تمليك الأراضي البور الواقعة في مناطق تطوير حقول الزيت: • **سريانه على قرارات التخصيص القديمة والتي لم يصدر بشأنها تمليك:** قرار منع تمليك الأراضي البور الواقعة في مناطق تطوير حقول الزيت إلا بعد موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية (وزارة الطاقة)، يسري على من صدر له قرار التخصيص قبل المنع وتأخر بطلب التمليك إلى ما بعد المنع. (أ/٣٦١٠/١٤٤٢)	٣٦٤	١٦٨٥
حرف (ت) **تأديب** أولاً/ تقدير العقوبة. ثانياً/ تأديب العسكري.		